

1528482-44.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319008/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21560918 - 63º D.P. VILA JACUI, 6139/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2319008 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528482-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528482-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319008/2021 - 63º D.P. VILA

JACUI, 21560918 - 63º D.P. VILA JACUI, 6139/21/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2319008 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO CRUZ BONITO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

THIAGO CRUZ BONITO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput e §1º, II, art. e 34, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 11h50min, em uma casa, situada à Rua Ramal dos Menezes, nº 485, Vila Romero, nesta capital, preparava, produzia, tinha em depósito e guardava, drogas; bem como semeava, cultivava e fazia colheita de plantas - 21kg de pés de maconha e 3,9kg de galhos - que se constituem como matéria-prima para a preparação

de drogas; e também utilizava, possuía e guardava maquinário, aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis receberam informação de tráfico em endereço específico, cujo autor seria pessoa de prenome Thiago. Assim, depois de breve campanha no local, interceptaram o acusado saindo da residência em uma motocicleta. Os policiais perceberam forte odor típico de entorpecente emanando da casa. Thiago foi questionado e admitiu que cultivava maconha para uso pessoal e franqueou o ingresso na residência.

No porão, os policiais encontraram uma estrutura montada com controladores de umidade e de luminosidade, na qual estavam plantados aproximadamente 300 pés de maconha. Havia também um tambor com erva já colhida, alguns galhos das plantas e certa quantidade da droga já em preparo, além de duas balanças e um caderno de anotações. No total, foram apreendidos 21kg de pés de maconha e outros 3,9kg de galhos.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 45/49).

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 137/139).

O réu foi citado (fls. 228), foi apresentada resposta à acusação (fls. 140/143) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 152).

Durante a instrução processual, foram inquiridas testemunhas comuns e de defesa e, após o réu foi interrogado (mídias digitais).

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 472/479).

A Defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, sendo a droga para uso do acusado, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, consideração da confissão, direito de apelar em liberdade. (fls. 480/490).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 18/19 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/16, bem como pelos laudos de fls. 25/29 (constatação), 405/407 e 440/442 (definitivo), 408/420 (local dos fatos) e 457/459 (balanças).

As plantas apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 405/407 e 440/442), corroborando o auto de constatação de fls. 25/29.

A autoria do crime do art. 33, §1º, II, da Lei de Drogas pelo réu, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos, o que não ocorre com o delito do art. 34 da mesma lei.

Em Juízo, o réu disse que o local é sua casa. Fuma mais de 10/15 cigarros de maconha por dia. Tinha medo de ir comprar droga e depender do crime. 21 quilos é o peso com tudo, terra, usa drogas desde os 13 anos. Não tem o cultivo dentro de casa para reproduzir estudou mais de um ano para plantar maconha. Usava sozinho a droga. Para o cultivo tem que ter balança para pesar produtos minerais para cultivar as plantas ou iria mata-las. O caderno que tinha eram gastos pessoais da casa e de seu trabalho, todos com senhas. Tem problema de memória do uso da droga. Sua namorada ficava mais de final de semana, era em um quarto que fica embaixo da casa. Tinha 200/300 pés de "skunk", que é um tipo diferente de "maconha". Tudo, de planta, devia ter uns 5 kgs.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

O Policial Civil Eduardo dos Santos, reconhecendo o réu em audiência, relatou que

receberam uma denúncia anônima, foram ao local. Dizia que o autor utilizava uma motocicleta e estaria plantando maconha e distribuindo na área. O portão é vazado, viram motocicleta. Quando ele saiu, abordaram o acusado, franqueou a entrada, quando ele abriu a porta o cheiro de maconha era muito forte. Ele tinha uma plantação de maconha, em dois cômodos, ele produzia mudas e pés, tudo bem elaborado, tinha iluminação, climatização. Era um porão de uma casa, e em cima era a residência dele. Ele morava sozinho, disse que plantava para seu consumo. Pegaram as plantas plantadas ainda, não tinham coisas separadas. Havia um cigarro de maconha pronto, já meio usado, apenas. Havia bastantes plantas. Ele não admitiu a traficância, a denúncia anônima dizia que era. A anotação era pertinente à produção, energia elétrica, insumos. Não conseguiram apurar a venda. Ele foi abordado sozinho, não apareceu ninguém, ele dizia que plantava para uso. A denúncia foi feita por telefone, quase com certeza.

Suas palavras foram corroboradas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Eduardo Roberto Martins, que também reconheceu o réu em audiência e acrescentou que havia cerca de 200/300 vasos de plantas de maconha. Não sabe o teor da denúncia. Estavam em três policiais. Tinham vários objetos, não se recorda especificamente de balanças.

As palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário – não produzida nestes autos – estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

Por outro lado, as declarações de fls. 144/149 e as testemunhas arroladas pela defesa não lograram infirmar a prova produzida pela acusação.

Gabriel Cruz Bonito, irmão do acusado, nada acrescentou sobre os fatos dos autos, apenas narrando o emprego do acusado e sua vida familiar.

Rodrigo Pereira Vieira de Carvalho também apenas disse conhecer o acusado como “empresário de “food truck”.

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado por infração ao art. 33, §1, II, da Lei nº 11343/06. Contudo, não há provas para a condenação do réu por infração ao art. 34 da mesma lei, pois não comprovado que o acusado utilizava as referidas balanças eram destinadas à “fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas”, não tendo o laudo pericial produzido nos autos nem mesmo verificado a existência de resquícios de entorpecentes nelas.

A quantidade de droga encontrada é grande e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos 21kg de pés de maconha e 3,9kg de galhos; sendo capazes de produzir mais de 88.928 cigarros de “maconha”, e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Ademais, na residência do acusado, foram também encontrados aparelhos, instrumentos e objetos destinados à preparação de drogas (balança e insumos – cf. auto de apreensão de fls. 18 e laudo de fls. 408/420).

Logo, tudo nestes autos revela que o réu preparava, produzia, tinha em depósito e guardava, drogas; bem como semeava, cultivava e fazia colheita de plantas que se

constituem como matéria-prima para a preparação de drogas, não havendo meios para se aceitar que ele tinha mais de 200 pés de “maconha”, 21 kg de plantas, ou mesmo os 5 kg mencionados por ele em audiência, para consumo próprio. Inafastável, assim, a condenação do réu por infração ao art. 33, caput e §1º, da Lei nº 11.343/06.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é tecnicamente primário (fls. 37/38 e 134/136).

Contudo, ele é, segundo o laudo de exame pericial de fls. 362/365, semi-imputável, atestando o perito que ele, ao tempo da ação, tinha a autodeterminação prejudicada diante da possibilidade de usar drogas.

Assim, nos termos dos arts. 26, parágrafo único, e 98 do Código Penal, considerando o histórico narrado pelo perito e ainda que o perito médico não recomendou tratamento ambulatorial (fls. 365), deve ser substituída a pena por aplicação de medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo de um ano.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu THIAGO CRUZ BONITO qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput e §1º, II, da Lei nº 11.343/06, c.c. arts. 26, parágrafo único, e 98, ambos do Código Penal, à internação em estabelecimento psiquiátrico, com tratamento para uso de drogas, pelo prazo de um ano, com observação do art. 97 do Código Penal. Com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o acusado da acusação de prática do delito previsto no art. 334 da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se o necessário para a imediata transferência do réu para estabelecimento adequado. MANTENHO a custódia cautelar, presentes os requisitos já expostos.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA